

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

Fare Consulenza S.r.l. P. IVA 08489070725, avente sede in Via Giorgio Almirante n. 123, 70022 Altamura, Bari, in persona del legale rappresentante *p.t.* Sig. Giuseppe Farella, nato a Altamura il 21.02.1981, residente in Altamura, via G.ALMIRANTE n. 123, c.f. FRLGPP81B21A225W;

(di seguito 'Subappaltante')

e

- Impresa FAEM GROUP SRL, P. IVA 10783740961 con sede in MILANO (MI) VIA CONTEROSSO 22 CAP 20134

in persona del legale rappresentante *p.t.* Sig. POLLINI DAVIDE GIOVANNI, nato a MILANO, il 11/07/1970

residente in VIA PRIMO MAGGIO N. 18 SEGRATRE (MI)

c.f. PLLDDG70L11F205B, (di seguito '*Subappaltatrice*')

PREMESSO CHE

- La Subappaltante ha sottoscritto con FAEM GROUP SRL in data _____ un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di installazione di un impianto fotovoltaico secondo le specifiche di cui all'allegato A che è parte integrante del presente contratto, presso _____
- La Subappaltante intende affidare alla Subappaltatrice le opere descritte e meglio precisate nell'allegato A, che fa parte integrante del presente contratto;
- La Subappaltatrice dichiara di essere in grado di eseguire, con propri mezzi, risorse e personale le opere descritte nel capitolato, disponendo della necessaria organizzazione, nonché di mezzi, di materiali e dotazioni strumentali idonei all'attività prestata;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1- OGGETTO

- 1.1. La Subappaltante affida, in subappalto, alla Subappaltatrice, che accetta, l'esecuzione delle opere di cui in premessa e meglio specificate nell'allegato A che è parte integrante del presente contratto;
- 1.2. Le opere che la Subappaltatrice dovrà eseguire sono indicativamente descritte nell'allegato A, ma potranno subire variazioni e modifiche senza particolari formalità;
- 1.3. La Subappaltatrice ha piena facoltà di organizzare le proprie attività di _____ nel modo che riterrà più opportuno, nel pieno rispetto però delle responsabilità ed obbligazioni che derivano dal contratto e dalle leggi, fermo restando il diritto della Subappaltante di controllare l'esecuzione del contratto medesimo da parte dell'impresa Subappaltatrice;

- 1.4. In ogni caso, ed indipendentemente dalle indicazioni dell'impresa subappaltante, l'impresa sub- appaltatrice eserciterà direttamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri lavoratori utilizzati per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - COMPENSO

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è fisso/globale e corrisponde a €

Art. 3 – ESECUZIONE DELL'OPERA

- 3.1. L'opera dovrà essere terminata entro il _____, salvo proroghe che le parti potranno concordare, ed anche la fine dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti;
- 3.2. La Subappaltatrice non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di comprovata forza maggiore, sospendere o rallentare i lavori, sotto pena della risoluzione del contratto;
- 3.3. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dalla Subappaltatrice, la sub- appaltante, su richiesta scritta, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto.

Art. 4 – VERIFICA DEI LAVORI

- 4.1. Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, l'impresa Subappaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1665 c.c., effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione della loro ultimazione, dandone regolare preavviso all'impresa Subappaltatrice.
- Subito dopo la subappaltante comunicherà alla subappaltatrice, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato;
- 4.2. Ai fini dell'ultimazione dell'opera e della relativa consegna, le Parti convengono che l'installazione dell'impianto fotovoltaico potrà considerarsi conclusa esclusivamente quando la Subappaltatrice abbia completato la configurazione e l'attivazione del sistema di monitoraggio tramite app dedicata, effettuando la verifica del corretto funzionamento ed abilitando l'accesso sia alla Subappaltante sia al Committente/cliente finale, con contestuale trasmissione delle relative credenziali di accesso. In mancanza di tali adempimenti l'opera non potrà ritenersi ultimata né consegnata, e non potrà essere validamente sottoscritto il verbale di fine lavori di cui al presente articolo;
- 4.3 La mancata verifica finale nel termine di 30 giorni dalla loro ultimazione e/o la mancata comunicazione scritta da parte dell'impresa Subappaltante in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, entro il termine di 30 giorni dalla visita, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti;
- 4.4. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa Subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non dà diritto all'impresa Subappaltatrice di richiedere compensi di sorta.

Art. 5 – RESPONSABILITÀ

- 5.1. L'impresa Subappaltatrice si assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna e comunque entro 30 previsti per le verifiche da parte della subappaltante;
- 5.2. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da eventi atmosferici anche a cantiere chiuso;

5.3. L'impresa Subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa Subappaltatrice, ha diritto all'azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile.

5.4. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del committente principale.

Art. 6 – CONSEGNA DEI LAVORI

6.1. L'impresa Subappaltante deve comunicare all'impresa Subappaltatrice, a mezzo lettera raccomandata a./r. o PEC il giorno, l'ora e il luogo fissato per la consegna dei lavori;

6.2. All'atto della consegna verrà redatto un verbale di consistenza;

6.3. Qualora, entro giorni 30 dalla consegna, l'impresa Subappaltante non abbia comunicato per iscritto all'impresa Subappaltatrice le sue eventuali osservazioni in ordine alla regolarità dell'esecuzione dei lavori, a eventuali vizi e difformità, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata;

Art. 7 - CLAUSOLA PENALE

7.1. Per ogni giorno di ritardo imputabile esclusivamente alla Subappaltatrice sarà applicata una penale di € 100,00 (€ cento/00);

7.2. Affinché sia applicabile la suddetta penale di cui sopra è necessario che la Subappaltante invii preventiva diffida ad adempiere, segnalando l'inadempimento dell'impresa Subappaltatrice;

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

8.1. La Subappaltatrice non potrà cedere a terzi il presente contratto senza la previa autorizzazione scritta della Subappaltante;

Art. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

2.1. È fatto divieto al subappaltatore di subappaltare ad altri totalmente o in parte i lavori subappaltati sotto pena della risoluzione del contratto e risarcimento danni;

Art. 10 - GARANZIE

10.1. Il Subappaltatore garantisce per la durata di anni 2 eventuali vizi occulti e difformità occulte riscontrabili nelle opere eseguite in esecuzione del presente contratto.

10.2. La garanzia avrà inizio dalla data del verbale di consegna e accettazione delle opere da parte dell'appaltatore.

Art. 11 – ASSICURAZIONE

11.1. La Subappaltatrice garantisce di aver stipulato una valida assicurazione con primaria compagnia attraverso una polizza a copertura di tutti i rischi legati all'opera realizzanda.

11.2. Ove necessario la garanzia comprenderà i danni alle opere preesistenti;

11.3. La polizza farà parte integrante del contratto d'appalto.

Art. 12 – DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

12.1. Il Subappaltatore espressamente dichiara, sotto sua piena responsabilità, quanto segue:

- a) Di aver effettuato la Valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. 81/08, impegnandosi ad aggiornarla secondo quanto disposto dall'art. 29, D. Lgs. 81/08;
- b) Di possedere i requisiti di idoneità tecnico – professionale, di cui allega visura della CCIAA (art. 26, D. Lgs. 81/08);
- c) Di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente alle attrezzature, alle opere provvisorie e ai dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali che rispondono ai requisiti previsti dal Titolo III, D. Lgs. 81/08;
- d) Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, D. Lgs. 81/08 e che non sussistono cause di divieto o di decadenza o sospensione indicate nell'Allegato I, D. Lgs. 490/94 “disposizioni attuative della Legge 47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”;
- e) Di aver nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione come da requisiti tecnico professionali richiesti dall'art. 32, D. Lgs. 81/08;
- f) Di aver nominato gli addetti alle emergenze come da art. 43, D. Lgs. 81/08 e di assicurarsi della loro formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 9, D. Lgs. 81/08 – di aver fornito a ciascun lavoratore impegnato nel cantiere il Tesserino di Riconoscimento indicante nome ed indirizzo dal Datore di lavoro, dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e sua mansione;
- g) Di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di contribuzione del lavoro e altresì di aver espletato tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti e garantisce pertanto la regolarità contributiva della propria azienda avendo consegnato il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INAIL e INPS – che i lavoratori che operano nei cantieri oggetto dell'appalto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e che sono in possesso dell'idoneità alla mansione – che è stato redatto il Piano Operativo di Sicurezza obbligatorio ai sensi dell'art. 89 lettera “h” del D. Lgs. 81/08 (che si allega ove previsto per legge).

12.2. La Subappaltatrice si impegna a stipulare, a proprie spese e prima dell'inizio dei lavori, oltre alla copertura RCT e RCO già prevista:

- una **polizza CAR (Contractor All Risks)**, valida per tutta la durata del cantiere, a copertura di danni accidentali alle opere, furti, incendi, eventi atmosferici, sabotaggi o negligenze, con massimale proporzionato al valore complessivo del subappalto;
- una clausola di **rinnovo automatico delle polizze** fino alla data di ultimazione dei lavori e per ulteriori **24 mesi successivi**.
- l'obbligo di **mantenere indenni e manlevare** Fare Consulenza S.r.l. da qualunque richiesta di risarcimento, rivalsa assicurativa, sanzione o danno derivante da scoperti di polizza, franchigie, omissioni o responsabilità riconducibili alla Subappaltatrice o ai suoi incaricati;

- l'obbligo di **trasmettere copia aggiornata delle polizze** e relativa quietanza di pagamento almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori.

Art. 13 – DOCUMENTAZIONE

13.1. Il sub appaltatore si obbliga a conservare e mantenere per tutta la durata del contratto, ed in riferimento all'accordo in essere, la seguente documentazione:

- a) Registro infortuni;
- b) Posizione INPS, INAIL operai;
- c) Copia assicurazione RCO-RCT;
- d) Autocertificazione di aver redatto il Documento di valutazione dei rischi (ex art. 4 L. Lgs 626/94, D. Lgs. 81/08); il documento di valutazione del rischio rumore (ex D. Lgs. 19/2006, D.lgs. 81/08); il Documento di valutazione del rischio chimico (ex D.Lgs. 626/94 – Titolo VII bis, D.Lgs 81/2008); Lettera d'incarico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- e) Nomina degli addetti alla gestione dell'emergenza (prevenzione incendi e primo soccorso)
- f) Elenco nominativi dei lavoratori che saranno presenti in cantiere (dipendenti e subappaltatori);
- g) Elenco delle attrezzature e delle macchine utilizzate in cantiere e copia della certificazione CE oppure dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa, attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature alle vigenti normative in tema di sicurezza;
- h) Elenco specifico dei dispositivi di protezione personale forniti ai dipendenti, in relazione ai rischi specifici dell'attività svolta.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme vigenti ed adeguati ai rischi da prevenire (artt. 42 e 43 del D. LGS. 626/94);

13.2. Alla fine dei lavori, la Subappaltatrice dovrà consegnare, pena sospensione del saldo finale, la seguente documentazione integrativa:

- **Verbale di accettazione finale dei lavori**, sottoscritto da entrambe le parti;
- **Certificato di regolare esecuzione**, ove applicabile, o relazione tecnica finale firmata dal Direttore dei Lavori;
- **Dichiarazione di assenza di vizi o riserve** alla data di consegna;
- **Schede tecniche e tracciabilità dei materiali** impiegati, con indicazione dei fornitori e delle certificazioni CE ove richieste;
- **Registro fotografico** (ante – durante – post opera);
- **DURC aggiornato alla data di ultimazione** dei lavori; a noi durano massimo un mese.
- **Dichiarazione di conservazione per 5 anni** della documentazione tecnica e amministrativa prodotta nell'ambito del presente subappalto, con obbligo di esibirla su richiesta.

Art. 14 – RAPPORTI CON LE MAESTRANZE

14.1. Il Subappaltatore si impegna ad osservare le norme vigenti in materia ed i contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché le disposizioni legislative attuali in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro nonché di protezione e assistenza dei lavoratori.

Art. 15 – CLAUSOLA GENERALE DI MANLEVA

15.1. La Subappaltatrice si impegna a manlevare e tenere indenne sia Fare Consulenza S.r.l., in qualità di Subappaltante, sia l'Appaltatore principale/Committente, da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa, fiscale, contributiva o di altra natura, derivante direttamente o indirettamente da atti, omissioni, inadempimenti, violazioni normative o negligenze commesse dalla Subappaltatrice nell'esecuzione del presente contratto.

15.2. In particolare, la manleva si estende a:

- responsabilità per infortuni, incidenti o danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;
- responsabilità per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, previdenza, retribuzioni, contributi, assicurazioni, regolarità del personale o documentazione obbligatoria;
- sanzioni, contenziosi, rivalse o costi derivanti da ispezioni ispettive o contenziosi legati a rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati;
- responsabilità solidali ex art. 29, D. Lgs. 276/2003 e norme correlate.

15.3. La Subappaltatrice si obbliga, in caso di richieste, azioni giudiziarie o amministrative rivolte a Fare Consulenza S.r.l. o all'Appaltatore/Committente Principale per fatti imputabili alla Subappaltatrice, a:

- intervenire nel procedimento, su semplice richiesta della parte manlevata;
- sostituirsi alla parte manlevata in giudizio, ove previsto;
- rimborsare eventuali somme corrisposte a titolo di risarcimento, sanzione o spesa (incluse le spese legali);
- tenere indenni le parti manlevate da ogni pregiudizio economico, diretto o indiretto, anche se successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 – CLAUSOLA DI MANLEVA PER VIZI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

16.1. La Subappaltatrice si impegna a manlevare e tenere indenne Fare Consulenza S.r.l., nonché l'Appaltatore principale e il Committente, da qualsiasi responsabilità, pretesa, rivalsa o richiesta di risarcimento derivante da:

- difetti di esecuzione, lavori mal realizzati o non conformi alle normative vigenti, al progetto o agli standard di buona tecnica;
- vizi occulti o difformità riscontrate successivamente alla consegna dell'opera, anche se rilevate nel periodo di garanzia post-opera;
- interventi di ripristino, rifacimento o riparazione richiesti dal Committente o da terzi a causa di imperizia, negligenza, o cattiva esecuzione riconducibili alla Subappaltatrice;
- danni diretti o indiretti causati da errori tecnici, utilizzo di materiali inadeguati, o mancato rispetto di specifiche tecniche contrattuali.

16.2. La Subappaltatrice si obbliga, in tali casi, a:

- intervenire tempestivamente a propria cura e spese per la rimozione dei vizi e il rifacimento dei lavori;

- risarcire tutti i danni diretti e indiretti, compresi costi di fermo cantiere, ritardi, penali e spese sostenute da Fare Consulenza S.r.l.;
- rimborsare eventuali somme corrisposte da Fare Consulenza S.r.l. o dall'Appaltatore a titolo di risarcimento al Committente o a terzi;
- garantire la validità della manleva anche dopo la conclusione dei lavori e per tutta la durata del periodo di garanzia contrattualmente previsto.

Art. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1. È in facoltà della Subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) quando l'impresa Subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'impresa Subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'impresa Subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall'impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissato, a sanare tali irregolarità.

17.2. Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa Subappaltatrice;

17.3. All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

18.1. Per qualsivoglia controversia derivante dall'applicazione, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bari .

Art. 19 - NORME DI RINVIO

19.1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dall'allegato capitolato si rinvia a quanto disposto dal c.c.

Letto, approvato e sottoscritto

Altamura

Firma dell'appaltatore e del subappaltatore

- Le Parti dichiarano di aver letto attentamente e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole: Art. 1) Oggetto; Art. 2) Compenso;
Art. 5) Responsabilità; Art. 7) Clausola Penale; Art. 10) Garanzie; Art. 11) Assicurazione; Art. 12) Dichiarazione del Subappaltatore; Art. 13) Documentazione; Art. 15) Clausola generale di manleva; Art. 16) Clausola di manleva per vizi nell'esecuzione dei lavori; Art. 18) Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto

Altamura

Firma dell'appaltatore e del subappaltatore